

Llg
C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, treinta y uno de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, el abogado Eduardo Esteban Pizarro Salinas deduce acción de protección en favor de César Pablo Galarce Galarce y en contra del General de Carabineros Jefe de Zona de Iquique, Adrián Andrades Miranda; el General Inspector de Carabineros Director Nacional de Personal, Ariel Oñate Rodríguez; y el General Director de la Dirección de Orden y Seguridad, Rodrigo Espinoza Olea, por los actos que considera ilegales y arbitrarios, consistentes en la Carta de respuesta N° 93 de fecha 29 de abril del año 2026 de la Secretaría de Carabineros y la Resolución Exenta N° 475 de fecha 19 de agosto del año 2018 de la Prefectura de Carabineros Valparaíso, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 1, 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, con fecha 18 de agosto del año 2018, el recurrente protagonizó un accidente de tránsito con daños menores, siendo posteriormente detenido por personal policial y trasladado a la Prefectura de Carabineros Valparaíso, donde se dispuso su baja inmediata, iniciándose un sumario administrativo que se extendió por más de siete años.

Señala que, mediante Resolución Exenta N° 113 de fecha 19 de septiembre de 2025, la Zona de Carabineros Tarapacá rechazó su recurso jerárquico, confirmando la medida disciplinaria de baja. Añade que, interpuesto un recurso extraordinario de revisión, este fue resuelto mediante Carta de respuesta N° 93 de 29 de abril de 2026 por el secretario general y Asuntos Internacionales, autoridad que, a su juicio, actuó sin competencia.

Sostiene que los actos impugnados adolecen de ilegalidad y arbitrariedad por la injustificada demora en la tramitación del sumario, configurándose el decaimiento del procedimiento y la prescripción de la acción disciplinaria. Argumenta que la Resolución Exenta N° 113 fue dictada por un mando incompetente y notificada de forma subsidiaria sin justificación. Refiere que la Carta N° 93 emana de una autoridad incompetente para resolver el recurso de revisión.

Concluye solicitando que se deje sin efecto la Carta N° 93 de 29 de abril de 2026; se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 113 de 19 de septiembre de 2025; se ordene acompañar elementos probatorios; y se declare el decaimiento del sumario N° 11207/2018/1.

A folio 14, evacúa informe Víctor Macario Silva Herrera, en representación del General Inspector de Carabineros Director Nacional de Personal, Ariel Oñate Rodríguez.

Señala que la desvinculación del actor se produjo tras un accidente de tránsito en estado de ebriedad, aplicándose la medida de baja con efectos inmediatos, confirmada posteriormente en sumario administrativo.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WLKXCRHBQFX

Indica que, al no haberse interpuesto recurso de apelación dentro de plazo, se agotaron las vías de impugnación institucionales. Argumenta que el sumario no pertenece a la línea jerárquica de su Dirección, por lo que carece de competencia para referirse a su sustanciación.

Sostiene que las alegaciones del actor deben ventilarse en instancias especiales o en sede judicial de lato conocimiento, por cuanto exceden el objeto cautelar del recurso de protección, no existiendo en la especie un derecho indubitado.

Finalmente pide tener por informado el recurso y que, en definitiva, sea rechazado por improcedente.

A folio 15, evacúa informe Víctor Macario Silva Herrera, en representación del General de Carabineros Jefe de Zona de Iquique, Adrián Andrades Miranda.

Expone que la notificación de la Resolución Exenta N° 113 se realizó ajustada a derecho, primero intentando la notificación personal en el domicilio registrado por el actor, y ante la ausencia de moradores, mediante carta certificada, la cual fue recibida personalmente por el ex funcionario.

Refuta la alegación de incompetencia, señalando que la medida fue confirmada por el Prefecto de Iquique y el recurso jerárquico resuelto por el Jefe de Zona Tarapacá de la época, autoridades competentes.

Argumenta que no ha existido dilación indebida, habiendo actuado la administración conforme a sus facultades, encontrándose la resolución firme y ejecutoriada al no haberse interpuesto recursos en su contra. Sostiene que no existen actos ilegales ni arbitrarios que vulneren los derechos del recurrente.

Finalmente pide rechazar el Recurso de Protección interpuesto, con costas.

A folio 17, evacúa informe Víctor Macario Silva Herrera, en representación del General Inspector de Carabineros Director Nacional de Orden y Seguridad, Rodrigo Espinoza Olea.

Señala que los actos impugnados no emanan de su Dirección, no existiendo nexo causal entre estos y las garantías supuestamente conculcadas.

Argumenta que el proceso administrativo se encuentra firme, habiéndose notificado válidamente la Resolución Exenta N° 113 que rechazó el recurso jerárquico. Respecto a la Carta N° 93, indica que esta se limitó a informar la derivación del recurso extraordinario a la autoridad competente.

Asevera que el retardo en la tramitación no constituye por sí solo un vicio de nulidad, debiendo considerarse además situaciones excepcionales como el "estallido social" y la pandemia de COVID-19. Sostiene que la acción carece de un derecho indubitado, pretendiendo el actor discutir en sede cautelar materias propias de un procedimiento de lato conocimiento.



Finalmente pide se tenga por emitido el informe.

A folio 21, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna la Carta N° 93 y la Resolución Exenta N° 475, argumentando dilación injustificada del sumario, incompetencia de las autoridades y defectos en la notificación, solicitando que se deje sin efecto la Carta N° 93 de 29 de abril de 2026; se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 113 de 19 de septiembre de 2025; se ordene acompañar elementos probatorios; y se declare el decaimiento del sumario N° 11207/2018/1.

Tercero: Que, los recurridos informan, en síntesis, que la medida disciplinaria quedó a firme al no haberse deducido el recurso ordinario de apelación en el plazo reglamentario tras la correcta notificación de la Resolución Exenta N° 113. No obstante, lo anterior, hacen presente que el actor dedujo posteriormente un Recurso Extraordinario de Revisión, el cual fue derivado a la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, encontrándose actualmente pendiente de resolución. En cuanto al fondo, señalan que los actos emanaron de autoridades competentes, descartan el decaimiento justificando la extensión del sumario en situaciones de excepción constitucional y argumentan que la presente acción resulta improcedente, al carecer el actor de un derecho indubitado e intentar utilizar esta vía cautelar para debatir pretensiones que corresponden a la sede administrativa.

Cuarto: Que, del análisis de los antecedentes y documentos aportados a la causa, consta que la defensa del recurrente, el 26 de marzo de 2026 dedujo un Recurso Extraordinario de Revisión con el objeto de impugnar la medida disciplinaria expulsiva confirmada por la Resolución Exenta N° 113.

Quinto: Que, en respuesta a dicha presentación, el secretario general y de Asuntos Internacionales emitió la carta de respuesta N° 93, de 29 de abril de 2026, mediante la cual, en observancia del artículo 60 de la Ley N° 19.880, se limitó a informar que los antecedentes serían derivados a la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, por ser esta la autoridad jerárquica competente para analizar los fundamentos de la pretensión y resolver el recurso conforme a derecho. En concordancia con ello, dicha repartición, en su informe evacuado a esta Corte, confirmó que los antecedentes le fueron remitidos para su resolución, sin que a la fecha obre un acto administrativo terminal emanado de dicho mando.

Sexto: Que, de este modo, fluye nítidamente que la controversia sometida a la decisión de esta Corte se encuentra



actualmente bajo la esfera de conocimiento y decisión de la autoridad administrativa institucional, encontrándose pendiente el pronunciamiento de fondo respecto del recurso extraordinario interpuesto por el propio actor.

Séptimo: Que, resulta plenamente aplicable al caso de marras lo dispuesto en el inciso primero del artículo 54 de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, norma que consagra expresamente que: *"Interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada"*.

Octavo: Que, consecuentemente, existiendo un procedimiento recursivo pendiente en sede administrativa que fue activado por voluntad de la misma parte recurrente, la presente vía jurisdiccional de urgencia deviene en improcedente. Lo anterior se fundamenta en la incompatibilidad legal de tramitar paralelamente idénticas pretensiones ante ambas sedes, impidiendo que esta judicatura pueda avocarse al conocimiento del fondo del asunto mientras la Administración no dicte el acto administrativo terminal respectivo, *so pena* de vulnerar el principio de juridicidad y la normativa expresa ya citada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, **se rechaza**, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Eduardo Esteban Pizarro Salinas, en representación de don César Pablo Galarce Galarce.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-4603-2026.

 Marcela Alejandra Figueroa Astudillo Ministro Corte de Apelaciones Treinta y uno de julio de dos mil veintiséis 13:23 UTC-4 	 Germán Manuel Núñez Romero Ministro(S) Corte de Apelaciones Treinta y uno de julio de dos mil veintiséis 13:24 UTC-4 
 Pamela Viviana Prado López Abogado Corte de Apelaciones Treinta y uno de julio de dos mil veintiséis 13:23 UTC-4 	



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WLKXCRHBQFX

Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministra Marcela Alejandra Figueroa A., Ministro Suplente German Manuel Nuñez R. y Abogada Integrante Pamela Viviana Prado L. Valparaíso, treinta y uno de julio de dos mil veintiseis.

En Valparaíso, a treinta y uno de julio de dos mil veintiseis, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WLKXCRHBQFX